

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 197 /TTr- CAT(PA05)

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Quyết định kiện toàn và đổi tên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng kính trình đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc kiện toàn và đổi tên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố) với các nội dung cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân công đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng ngày 18/02/2025 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh;

Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện mô hình chính quyền hai cấp; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh Lâm Đồng trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

II. SỰ CẦN THIẾT

1. Về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố

Ngày 04/4/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy

tính tỉnh gồm 52 thành viên, trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) trực tiếp quản lý và chỉ đạo; cơ cấu tổ chức bao gồm 01 Đội trưởng (do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm); 01 Phó Đội trưởng Thường trực (do Giám đốc Trung tâm Tích hợp và Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm); 02 Phó Đội trưởng (là Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Phó Giám đốc Trung tâm Tích hợp và Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm); và 48 thành viên (là công chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị).

Tuy nhiên, sau khi thực hiện Nghị quyết số 176/2025/QH15 ngày 18/02/2025 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ ngày 01/3/2025, Công an tỉnh đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ). Đến ngày 01/7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, trên cơ sở sáp nhập 03 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận cũ và triển khai mô hình chính quyền 02 cấp, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi. Cùng với đó, một số thành viên của Đội ứng cứu sự cố theo Quyết định số 607/QĐ-UBND đã nghỉ việc hoặc thay đổi vị trí công tác. Do đó, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Đội hiện nay không còn bảo đảm, chưa phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về đổi tên thành “Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng”

Tên gọi “Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lâm Đồng” được quy định tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 không còn phù hợp. Theo Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thuật ngữ được sử dụng thống nhất là “sự cố an toàn thông tin mạng”. Đồng thời, tại Điều 6 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia đã quy định rõ việc thành lập “Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng” tại các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, việc đổi tên “Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lâm Đồng” (theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh) thành “Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng” là cần thiết để bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật

hiện hành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới giao cho Công an tỉnh và thuận lợi trong phối hợp với mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Từ những nguyên nhân trên, việc tiếp tục kiện toàn và đổi tên Đội ứng cứu sự cố là cần thiết, nhằm củng cố, sắp xếp lại tổ chức, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, nghiệp vụ, bảo đảm sẵn sàng ngăn chặn, ứng cứu, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn, góp phần bảo vệ hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh phục vụ quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh của tỉnh.

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

1. Thống nhất tên gọi: Đổi tên Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lâm Đồng (theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng) thành Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng.

2. Thành phần dự kiến

- **01 Đội trưởng:** do Phó Giám đốc Công an tỉnh đảm nhiệm;
- **01 Phó Đội trưởng Thường trực:** do Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đảm nhiệm;
- **02 Phó Đội trưởng:** gồm Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh và Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng và Công nghệ số, Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm;
- **170 thành viên tại các cơ quan, đơn vị, gồm:**
 - + Đại diện các cơ quan khối Đảng, đoàn thể;
 - + Đại diện các Sở, ban, ngành, các đơn vị chuyên ngành (Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Kiểm lâm...);
 - + Đại diện các doanh nghiệp: Internet, viễn thông trên địa bàn tỉnh;
 - + Đại diện các Trường Đại học trên địa bàn;
 - + Đại diện các xã, phường, đặc khu.

(Thành phần cụ thể Đội ứng cứu sự cố trong Phụ lục danh sách kèm theo)

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đầu mối của tỉnh, có trách nhiệm liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại các tỉnh, thành phố khác và cơ quan điều phối, ứng cứu sự cố quốc gia (Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) thu thập thông tin, kịp thời cảnh báo sự cố và các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, các nguồn tấn công máy tính để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống, giảm thiểu rủi ro, mất an toàn thông tin mạng.

- Tổ chức, điều phối và hỗ trợ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; phối hợp thực hiện ứng cứu, xử lý, ngăn chặn và khắc phục sự cố; chủ động thu thập, tiếp nhận, rà quét lỗ hổng, phân tích, xác minh, đánh giá, cảnh báo rủi ro an toàn thông tin mạng, phần mềm độc hại trên các hệ thống thông tin của tỉnh và trong phạm vi quản lý; tổ chức huấn luyện, diễn tập tối thiểu 01 lần/năm đối với hệ thống thông tin nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người.

- Truy cập hệ thống mạng, thông tin, cơ sở dữ liệu, dữ liệu nhật ký của đơn vị bị tấn công mạng để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục cố mất an toàn thông tin (thực hiện dưới sự giám sát của đơn vị bị sự cố).

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng cứu sự cố mạng, máy tính và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; định kỳ (6 tháng, 01 năm) hoặc đột xuất, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

4. Thẩm quyền ban hành

Qua nghiên cứu Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại Khoản 18 Điều 17 quy định: “*Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định, chỉ thị và các văn bản hành chính khác về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình*”; đối chiếu nội dung dự thảo Quyết định kiện toàn và đổi tên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng là văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ký của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực tế, Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lâm Đồng cũng do Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

Ngày 04/6/2025 và ngày 15/7/2025, Công an tỉnh đã ban hành văn bản số 1710/CAT-PA05 và 177/CAT-PA05 gửi các Sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn về việc đề nghị cử thành viên tham gia Đội ứng cứu sự cố; đến nay, Công an tỉnh đã nhận đầy đủ các văn bản trả lời, trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã tập hợp danh sách gồm 174 thành viên (*có phụ lục danh sách kèm theo*). Đồng thời, thực hiện văn bản số 560/SNV-TCBC ngày 05/8/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh; Công an tỉnh đã xin ý kiến Sở Nội vụ (*tại văn bản số 1393/CAT-PA05 ngày 16/9/2025*), ngày 18/9/2025, Sở Nội vụ đã có văn bản trả lời (*Công văn 1547/SNV-TCBC*), cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định kiện toàn và đổi tên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng (*sau đây gọi tắt là Quyết định*), đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại khoản 7, Điều

4 Quyết định. Đến nay, Công an tỉnh đã tiếp thu, hoàn chỉnh Quyết định theo góp ý của Sở Nội vụ.

Công an tỉnh Lâm Đồng kính trình đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc kiện toàn và đổi tên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng nêu trên. Kèm theo Tờ trình này là dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng và tài liệu có liên quan để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. /

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Đ/c Huỳnh Ngọc Liêm - Phó GD (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT(CAT, PA05). NMD

GIÁM ĐỐC



Thiếu tướng Trương Minh Đường